공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2023 - 102 호 2023. 7. 17.

사 건 번 호	2021부사0603, 2021부사1216
사 건 명	집으로 낙곱새의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
피 심 인	김ㅇㅇ(舊 집으로 낙곱새[1] 대표) 김해시 ㅇㅇ읍
심의종결일	2023. 6. 9.

주 문

1. 피심인은 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결하지 아니한 상태에서 가맹점사업자(가맹희망자 포함)로 하여금 예치가맹금을 예치기관에 예치하도록 하지 아니하고 직접 수령하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 가맹희망자에게 공정거래위원회에 등록된 정보공개서를 제공하지 아니하거나 가맹희망자에게 정보공개서를 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하거나 가맹희망자와 가맹계약을 체결하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 가맹희망자에게 객관적 근거 없이 가맹희망자의 예상수익상황을 과장하여

1) 피심인은 개인사업자로 2019. 4. 4.부터 '집으로 낙곱새'를 운영하였으나, 2023. 2월 업종을 변경하여 현재 'ㅇㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇㅇ'을 운영하고 있다.

제공하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 가맹점사업자가 허위·과장 정보제공행위를 이유로 가맹계약의 체결일로부터 4개월 이내에 가맹금의 반환을 요구하였음에도 가맹금을 반환하지 아니하는 행위와 같이, 법에서 규정한 가맹금 반환의무가 있음에도 가맹금을 반환하지 아니하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

5. 피심인은 가맹희망자에게 가맹계약서를 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하거나 가맹희망자와 가맹계약을 체결하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

6. 피심인은 가맹희망자에게 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제11조 제2항 각 호의 필수기재사항이 기재되지 아니한 가맹계약서를 제공하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

7. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 5,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 적격성 및 일반현황

1 피심인은 가맹점사업자로 하여금 자신의 영업표지 '집으로 낙곱새'를 사용하여 낙곱새 등을 판매하도록 하고, 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육·통제를 하며 그 대가로 가맹금을 수령하는 자로서, 가맹점사업자에게 가맹점운영권을 부여하는 사업자이므로 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[2](이하 '법'이라 한다) 제2조 제2호의 가맹본부에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2020년 말 기준, 단위: 천 원, 개)

사업자등록일	가맹사업 시작일	정보공개서 등록일	매출액	영업이익	가맹점수 (직영점 수)
2019. 4. 4.	2020. 2. 26.	2020. 4. 17.	(비공개)		

* 자료출처: 피심인 제출자료, 정보공개서

나. 시장구조 및 실태

3 가맹사업은 가맹본부가 가맹점사업자에게 상표 등 영업표지의 사용을 허용하고 영업전반에 대한 노하우(Know-How) 등 각종 지원을 하는 대가로 가맹점사업자로부터 가맹금을 지급받는 형태로 운영된다.

4 가맹본부가 가맹점사업자로부터 지급받는 가맹금에는 ① 가맹점운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가, ② 상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가, ③ 가맹사업을 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물·설비·상품의 가격 또는 부동산의 임차료 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가, ④ 영업표지의 사용과 영업활동 등에 관한 지원·교육, 그 밖의 사항에 대하여 가맹본부에 정기적으로 또는 비정기적으로 지급하는 대가, ⑤ 그 밖에 가맹점운영권을 취득하거나 유지하기 위하여 가맹본부에 지급하는 모든 대가 등이

2) 2018. 12. 31. 법률 제16176호로 개정되어 2019. 7. 1. 시행된 것을 말한다.

있으며, 가맹본부마다 이와 같은 각종 명목의 가맹금 중 자기의 업종특성에 맞게 전부 또는 일부를 가맹점사업자로부터 받고 있다.

5 공정거래위원회에 정보공개서를 등록한 가맹본부 수, 영업표지(브랜드) 수와 가맹점 수는 <표 2> 기재와 같다.

<표 2> 가맹본부·브랜드·가맹점 수

(단위: 개)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년
가맹본부 수	4,631	4,882	5,175	5,602
영업표지 수	5,741	6,052	6,353	7,094
가맹점 수 (전년도등록기준)	230,955	243,454	254,040	258,889

* 자료출처: 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 예치가맹금 미예치 행위

1) 인정사실 및 근거

6 피심인은 아래 <표 3> 기재와 같이 2020. 1. 22.부터 2020. 8. 30.까지 홍○○ 등 7명의 가맹점사업자(가맹희망자 포함)와 가맹계약을 체결하는 과정에서 가맹비, 교육비 및 물류보증금 명목으로 78,500천 원을 자신의 계좌로 직접 수령하였다.

<표 3> 예치가맹금 직접 수령 내역

(단위: 천 원)

연번	사업자명	가맹점명	가맹 계약일	수령일자	가맹금 내역			
					가맹비	교육비	물류 보증금	합계
1	홍○○	○○점	2020.01.22.	2020.01.23.	(비공개)			
2	허○○	ㅁㅁ점	2020.03.04.	2020.03.04.				
3	안○○	○○○○점	2020.03.16.	2020.03.16.				

4	김○○	ㅁㅁㅁㅁ점	2020.03.16.	2020.03.16.	
5	서○○	△△점	2020.03.17.	2020.03.18.	
6	심○○	△△△△점	2020.05.04.	2020.05.04.	
7	이○○	○○○점	2020.08.30.	2020.08.20.	

7 한편, 피심인은 별도로 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결하지 아니하였다.

8 위와 같은 사실은 가맹금 입금 내역(심사보고서 소갑 제1호증[3]), 가맹금 예치제 확인서 및 가맹금 예치 증빙(소갑 제2호증), 2021. 7. 12. 피심인 소명자료(소갑 제3호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법 규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[4]

제6조의5(가맹금 예치 등)

① 가맹본부는 가맹점사업자(가맹희망자를 포함한다. 이하 이 조, 제15조의2 및 제41조제3항제1호에서 같다)로 하여금 가맹금(제2조제6호가목 및 나목에 해당하는 대가로서 금전으로 지급하는 경우에 한하며, 계약체결 전에 가맹금을 지급한 경우에는 그 가맹금을 포함한다. 이하 "예치가맹금"이라 한다)을 대통령령으로 정하는 기관(이하 "예치기관"이라 한다)에 예치하도록 하여야 한다. 다만, 가맹본부가 제15조의2에 따른 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결한 경우에는 그러하지 아니하다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ~ 5. (생략)

6. "가맹금"이란 명칭이나 지급형태가 어떻든 간에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는

3) 이하에서 '심사보고서 소갑 제0호증'은 '소갑 제0호증'이라 한다.

4) 2018. 12. 31. 법률 제16176호로 개정되어 2019. 7. 1. 시행된 것을 말한다.

대가를 말한다. 다만, 가맹본부에 귀속되지 아니하는 것으로서 대통령령으로 정하는 대가를 제외한다.

가. 가입비·입회비·가맹비·교육비 또는 계약금 등 가맹점사업자가 영업표지의 사용허락 등 가맹점운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가

나. 가맹점사업자가 가맹본부로부터 공급받는 상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가

(이하 생략)

제15조의2(가맹점사업자피해보상보험계약 등)

① 가맹본부는 가맹점사업자의 피해를 보상하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약(이하 "가맹점사업자피해보상보험계약 등"이라 한다)을 체결할 수 있다.

1. 「보험업법」에 따른 보험계약
2. 가맹점사업자 피해보상금의 지급을 확보하기 위한 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 기관의 채무지급보증계약
3. 제15조의3에 따라 설립된 공제조합과의 공제계약

3) 피심인의 위 가. 1) 행위의 위법여부

9 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면 피심인이 홍○○ 등 7명의 가맹점사업자(가맹희망자 포함)로부터 수령한 ○○○천 원은 법 제2조 제6호 가목 및 나목 규정의 가맹금으로서 법 제6조의5 제1항의 예치가맹금에 해당하고, 피심인이 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결하지 아니한 상태에서 가맹점사업자로 하여금 예치가맹금을 예치기관에 예치하도록 하지 아니하고 자신의 계좌로 직접 수령한 행위는 법 제6조의5 제1항에 위반된다.

4) 피심인 주장에 대한 판단

10 피심인은 홍○○(○○점)와의 가맹사업거래와 관련하여, 가맹계약을 체결한 2020. 1. 22. 당시에는 2019년 상반기 부가가치세확정신고서만 존재하였고 해당 신고

서상 과세표준과 면세수입금액을 합한 금액이 ○○○원이므로 법 제3조 제1항[5] 제2호 및 같은 법 시행령 제5조[6]에 따라 법 적용 대상이 아니라고 주장한다.

11 살피건대, 연간 매출액을 부가가치세확정신고서상의 과세표준과 면세수입금액의 합계로 산정하도록 하는 법 시행령 제5조 제3항 단서는 가맹본부가 손익계산서를 작성하지 아니하는 경우에 적용하는 것이고 피심인은 손익계산서를 작성하는 가맹본부이므로 법 시행령 제5조 제3항 본문이 적용되고, 해당 가맹사업거래 직전 사업연도인 2019년의 손익계산서상 매출액이 ○○○원이므로 피심인 주장은 이유 없다.

나. 정보공개서 미제공 행위

1) 인정사실 및 근거

12 피심인은 아래 <표 4> 기재와 같이 홍○○ 등 5명의 가맹희망자에게 정보공개서를 제공하지 아니한 상태로 가맹계약을 체결하였으며, 2020. 8. 10. 가맹희망자 이○○에게 정보공개서를 제공한 후 14일이 지나지 아니한 2020. 8. 20.에 가맹금을 수령하였다.

<표 4> 정보공개서 제공 현황

5) 제3조(소규모가맹본부에 대한 적용배제 등) ① 이 법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.
1. (생략)
2. 가맹본부의 연간 매출액이 2억원 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 일정규모 미만인 경우. 다만, 가맹본부와 계약을 맺은 가맹점사업자의 수가 5개 이상의 범위에서 대통령령으로 정하는 수 이상인 경우는 제외한다.

6) 제5조(적용배제) ① (생략)
② 법 제3조제1항제2호 본문에서 "대통령령으로 정하는 일정규모"란 5천만원을 말한다. 다만, 해당 가맹본부가 가맹사업을 시작하기 전에 해당 가맹사업과 같은 품질기준이나 영업방식에 따라 상품이나 용역을 판매하는 직영점을 개설하여 1년 이상 운영하고 있는 경우에는 2억원(직영점의 매출액을 포함한다)으로 한다.
③ 제2항에 따른 금액의 산정은 바로 전 사업연도의 손익계산서상의 매출액으로 한다. 다만, 가맹본부가 손익계산서를 작성하지 아니하는 경우에는 「부가가치세법」에 따른 바로 전 2개 과세기간의 부가가치세확정신고서상의 과세표준과 면세수입금액을 합한 금액으로 한다.
④ 가맹본부가 가맹사업을 시작한 후 1년이 지나지 아니한 경우에는 사업을 시작한 때부터 마지막으로 부가가치세확정신고를 한 때까지의 부가가치세확정신고서(부가가치세확정신고를 하지 아니한 경우에는 부가가치세예정신고서)상의 과세표준과 면세수입금액을 합한 금액을 제3항 단서의 금액으로 본다.
⑤ (생략)

연번	가맹 희망자명	가맹점명	가맹계약일	가맹금 수령일	정보공개서 제공일
1	홍○○	○○점	2020. 1. 22.	2020. 1. 23.	미제공
2	허○○	ㅁㅁ점	2020. 3. 4.	2020. 3. 4.	미제공
3	안○○	○○○○점	2020. 3. 16.	2020. 3. 16.	미제공
4	김○○	ㅁㅁㅁㅁ점	2020. 3. 16.	2020. 3. 16.	미제공
5	서○○	△△점	2020. 3. 17.	2020. 3. 18.	미제공
6	이○○	○○○점	2020. 8. 30.	2020. 8. 20.	2020. 8. 10.

13 위와 같은 사실은 가맹금 입금 내역(소갑 제1호증), 2021. 7. 12. 피심인 소명자료(소갑 제3호증), 가맹계약서 제공 관련 자료(소갑 제4호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법 규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[7)]

제7조(정보공개서의 제공의무 등)

① 가맹본부(가맹지역본부 또는 가맹중개인이 가맹점사업자를 모집하는 경우를 포함한다. 이하 같다)는 가맹희망자에게 제6조의2제1항 및 제2항에 따라 등록 또는 변경등록한 정보공개서를 내용증명우편 등 제공시점을 객관적으로 확인할 수 있는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 제공하여야 한다.

② (생략)

③ 가맹본부는 등록된 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서(이하 “정보공개서등”이라 한다)를 제1항의 방법에 따라 제공하지 아니하였거나 정보공개서등을 제공한 날부터 14일(가맹희망자가 정보공개서에 대하여 변호사 또는 제27조에 따른 가맹거래사의 자문을 받은 경우에는 7일로 한다)이 지나지 아니한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하는 행위. 이 경우 가맹희망자가 예치기관에 예

7) 2018. 12. 31. 법률 제16176호로 개정되어 2019. 7. 1. 시행된 것을 말한다.

치가맹금을 예치하는 때에는 최초로 예치한 날(가맹본부가 가맹희망자와 최초로 가맹금을 예치하기로 합의한 때에는 그 날)에 가맹금을 수령한 것으로 본다.

2. 가맹희망자와 가맹계약을 체결하는 행위

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령[8)]

제6조(정보공개서의 제공 등)

① 가맹본부(가맹지역본부 또는 가맹중개인이 가맹점사업자를 모집하는 경우를 포함한다. 이하 같다)는 법 제7조제1항에 따라 가맹희망자에게 정보공개서를 제공할 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 따라야 한다. 다만, 제3호 및 제4호의 경우에는 문서의 형태로 인쇄 또는 출력이 가능하도록 하는 조치를 취하여야 한다.

1. 가맹희망자에게 정보공개서를 직접 전달하는 방법. 이 경우 다음 각 목의 모든 사항을 적은 서면을 작성(가목부터 다목까지의 사항은 가맹희망자가 자필로 작성하는 것을 말한다)하여 가맹희망자에게 주어야 한다.

가. 정보공개서를 제공받았다는 사실, 제공받은 일시 및 장소

나. 가맹희망자의 성명·주소 및 전화번호

다. 가맹희망자의 서명 또는 기명날인

라. 가맹본부의 서명 또는 기명날인

2. ~ 4. (생략)

② ~ ③ (생략)

3) 피심인의 위 나. 1) 행위의 위법여부

14 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면 피심인이 정보공개서를 제공하지 아니한 상태에서 가맹희망자와 가맹계약을 체결하거나 정보공개서를 제공한지 14일이 지나기 전에 가맹금을 수령한 행위는 법 제7조 제3항에 위반된다.

다. 허위·과장 정보제공행위

8) 2018. 12. 18. 대통령령 제29392호로 개정되어 2019. 1. 1. 시행된 이후의 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

1) 인정사실 및 근거

15 피심인은 2020. 1. 22.부터 2020. 9. 5.까지 홍○○ 등 11명의 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 '낙곱새 중'과 '낙곱새 대'의 마진율을 각각 43.76%, 39.29%로 산정한 '원가 마진율 계산표'를 제공하였으며, 그 중 '낙곱새 중'의 마진율 계산표는 아래 <표 5> 기재와 같다.

<표 5> 원가 마진율 계산표

(중 28,000원 배달통[9] 기준)

연번	품명	용량(개)	원가(원)	단가(원)
1	대창[10]	120g	(비공개)	
2	낙지	200g		
3	새우	1		
4	야채	1		
5	당면	1		
6	떡	6		
7	소스	1		
8	소스그릇	1		
9	밥(1개)	1		
10	밥그릇	1		
11	김	2		
12	젓가락	3		
13	숟가락	3		
14	숟가락비닐	3		
15	국자비닐	1		
16	치즈	1		
17	치즈그릇	1		
18	기타잡비	1		
19	로스	1		
20	배달대행	1		
21	각종세금 및 공과금	1		
			총 지출 합계	
			판매마진	
			마진율	43.76%

9) 배달은 배달통이나 일회용기를 사용하여 이루어진다. 배달통의 경우 직접 회수하지 아니하면 통 회수 비용이 발생하고, 일회용기의 경우 용기값이 발생한다. 피심인은 배달통을 직접 회수하는 경우를 전제로 작성한 것이라고 소명하였으며, 그렇지 아니한 경우 마진율은 떨어지게 된다.

10) 가맹본부가 가맹점사업자에게 공급하여 차액가맹금을 수취하는 품목은 대창, 낙지, 새우, 소스이다.

16 또한 피심인은 가맹희망자 서ㅇㅇ에게 마진율이 40%이며, 월 매출액을 900만 원으로 가정할 때 임대료, 배달대행료, 전기요금 등의 각종 세금 및 공과금을 제외하고 순수하게 가맹점사업자가 360만 원의 이익을 얻을 수 있다는 정보를 제공한 바 있다.

<표 6> 피심인과 서ㅇㅇ 간 대화내용 녹취록(발췌)

□ 일 시: 2020. 3. 17.(계약체결 당일) □ 대화자: 고ㅇㅇ(가맹본부 이사), 김ㅇㅇ(가맹본부 대표) / 서ㅇㅇ(가맹희망자) (초략) 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 하루에 객단가가 평균 3만 원 정도 나와요. 3만 원에서 좀 잘 나가면 3만 3천 원, 3만 2천 원까지 나와요, 객단가가. 하루에 10개만 팔면 돼요. 10개만 팔면 30만 원이잖아요. 1달이면 9백이잖아요. 안 쉬고 하면, 제가 원가계산서 좀 이따 오픈을 해드리겠지만 40% 원가계산서를 드립니다. 얼만지 다 나오죠. 360 선은 나오는 거예요. 그 360에서 가게세 내고 이거 아니에요. 다 들어가 있어요. 원가계산 속에 배달비까지. 서ㅇㅇ(가맹희망자): 그러니까 점주분이 순수 그냥 다 빼고, 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 가져가실 수 있는 것. 서ㅇㅇ(가맹희망자): 전기세, 뭐.. 김ㅇㅇ(가맹본부 대표): 세금까지. 서ㅇㅇ(가맹희망자): 세금까지 다 포함해서 다 정리하고 순수 가져가는 게, 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 40% (중략) 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 자, 이게 원가계산서인데 중자, 대자예요. 대창, 낙지, 새우, 야채. 얼마씩 들어간다는 소분한 양이 있으니까 금액은 따졌을 때 야채가격은 들쑥날쑥 하지만 천 원 이상 안 들어갑니다. 당면 얼마, 떡 얼마, 소스 이런 거 쭉 해서 밥그릇 얼마, 쭉 넣었어요. 여기에 기타잡비 100원. 기타잡비가 뭐냐, 주문 받으면 용지 나오잖아요. 용지값. 테이프 붙여야 되겠죠, 테이프. 랩 씌워야겠죠, 랩값. 하면 기타비용 100원도 안 나오지만 100원 넣었어요. 로스. 우리는 로스가 거의 없어요. 냉동이고 소분해서 로스가 거의 없어요. 버리는 게 없단 말이에요, 야채도 그렇고. 그래도 넣었어요, 로스 5% 이 금액에 557원. 배달대행 3천 원 들어가 있고요. 각종 세금 및 공과금 7% 잡았어요. 천 원. 그래서 마진이.. 왔네. 김ㅇㅇ(가맹본부 대표): 뭐 어떻게 드려요? 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 어. 김ㅇㅇ(가맹본부 대표): 그냥 가신대요? 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 물어봐. 그냥 가시는지 밥 먹고 갈 건지. 43.7%. 대자 기준 쭉~ 가면 이렇게 나옵니다. 7% 금액은 더 크겠죠, 금액이 크니까. 39%예요.

그래서 평균치가 41%로 나오는 거예요. 이게 원가계산서예요. 제가 원가 뽑는 거 이렇게 뽑고 있어요. 거기 물도 들어가고 할 거잖아요, 따지면. 그런 거 다 들어가 있는 거, 로스에도 들어가 있는 거 다 들어가 있는 거예요, 각종 세금 공과금 여기도 들어가 있고. 실질적으로 마진폭은 더 클 겁니다. 제가 좀 넉넉하게 잡았기 때문에. (후략)

17 이후 가맹점사업자들은 실제 가맹점 운영 결과 마진율이 40%에 미치지 못한다고 항의하였고, 피심인과 가맹점사업자들은 2020. 12. 14. 미팅을 통해 아래 <표 7> 기재와 같이 임대료, 전기요금, 인터넷·전화 사용료, 배달의 민족 깃발 3개, 배달대행관리비, 상가관리비 등의 고정지출 비용을 반영하기로 하였다.

<표 7> 가맹본부와 가맹점사업자들이 합의한 원가 마진율 계산표 작성 기준

① 배달대행: 배달거리에 따라 비용이 추가될 수도 있음
② 각종세금 및 공과금: 임대료(50), 전기세(20), 인터넷·전화(6), 배민깃발 3개(24), 배달대행관리비(10), 상가관리비(10), 기타(30) / 총 150만 원 기준(손익분기점(일천만 원), 고정지출금액은 업체마다 다르지만 150만 원으로 계산됨) / 가맹점별로 운영방법 및 고정지출비용 상이함으로 편차(+,-) 있을 수 있음
③ 불포함내역: 광고비, 카드수수료, 부가세, 소득세는 가맹점별 상이하여 산정할 수 없으므로 원가계산서에 포함되지 아니함, 각종 리뷰이벤트 및 행사 관련 비용도 제외 또한 위 원가계산서는 순수 참고자료이며 위 원가계산서 고정지출비용 외 나머지 지출은 반영되지 않아 실질적인 마진율이 다를 수도 있음, 각 가맹점 운영방식에 따라 마진율 편차는 있음

18 피심인과 가맹점사업자들이 합의한 대로 고정지출 월 150만 원, 손익분기점 월 1,000만 원으로 상정할 때, 원가 마진율 계산표상 '각종세금 및 공과금' 항목은 4,201.68원[11]이 되며, 이때 마진율은 32.43%[12]이다.

19 피심인은 아래 <표 8> 기재와 같이 가맹점사업자의 실제 마진율이 40%에 미치지 못한다는 사실을 인정하고 향후 실제 마진율이 40%가 될 수 있도록 올려주겠

11) '낙곱새 중'(28,000원)을 357그릇 판매할 때 약 1,000만 원의 매출을 얻을 수 있고, 단위당 고정지출금액은 월 고정지출 150만 원을 357로 나눈 4,201.68원이다.

12) <표 5>의 '각종세금 및 공과금' 항목의 단가를 1,030.19원이 아닌 4,201.68원으로 계산하면 총 지출 합계는 18,918.63원, 판매마진은 9,081.37원, 마진율은 32.43%이다.

다[13]고 하였으며, 원가 마진율 계산표는 40%의 마진율에 맞추어 작성한 것이라고 말하였다.

<표 8> 피심인과 가맹점사업자들 간 대화내용 녹취록(발췌)

□ 일 시: 2020. 12. 14. □ 대화자: 고ㅇㅇ(가맹본부 이사), 김ㅇㅇ(가맹본부 대표) / 홍ㅇㅇ(가맹점사업자), 이ㅇㅇ(가맹점사업자) (초략) 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 분명히 40% 마진이라고 생각하고 원가계산서를 뽑은 건데 미스 나는 부분도 있고 하니, 이 부분들을 내가 바로 잡으려고 지금 40%로 맞춰드린다, 이건 내가 약속했던 부분이다, 생각을 하고 있어. 그래서 그거는.. (중략) 이ㅇㅇ(가맹점사업자): 6개월을 운영을 했는데 그래 놓고 지금 2년이라고 치면 3분의 1이 지나갔어요. 근데 이거를 이만큼 저희가 손해를 봤다는 거 사장님 지금 인정하시는 건가요? 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 그래서 어떻게든 더 끌어 올려주려고 하잖아요, 사장님. (중략) 이ㅇㅇ(가맹점사업자): 근데 그거는 사장님이 진영점을 1년 가까이 운영해 가지고 체인사업을 한 건데 이거를 지금 와서 이거 안 맞네, 이제야 확인해보겠다, 이게 진짜 이해가 안 돼요. 김ㅇㅇ(가맹본부 대표): 그래서 어떻게 했으면 좋겠어요? 그러면. 이ㅇㅇ(가맹점사업자): 그러니까 이 계산이 어떻게 나왔는지, 고ㅇㅇ(가맹본부 이사): 계산 그렇게 나와 있잖아요. 김ㅇㅇ(가맹본부 대표): 이 계산은 그대로 나와 있잖아요. 그리고 제가 하나 말씀드릴게요. 뭐 저희가 이익을 봤다, 안 봤다, 그거보다 홍 사장님 아시지만 저희 남편이 이거를 뭐 우리가 얼마 이익을 보자하고 시작한 게 아니라 40%면 다른 체인점보다는 더 가져갈 수 있게 해주자 해서 40%를 맞춰놓고 거기다 갖다 끼워 맞춘 거예요. 그러니까 거기에 대한 미스가 났어요. 저희가 미스를.. 홍ㅇㅇ(가맹점사업자): 아, 끼워 맞추신 거라고요? 이ㅇㅇ(가맹점사업자): 봐, 지금 끼워 맞췄다고 지금 말씀하시잖아요. 김ㅇㅇ(가맹본부 대표): 40% 정도는 남아야 누가 가져가든 40%는 남아야 되니까 그만큼 40%를 맞춰놓고 한 거예요. 홍ㅇㅇ(가맹점사업자): 그러니까 40% 남았으면 아무도 이 말 안 했겠지. 김ㅇㅇ(가맹본부 대표): 그러니까 그래서 제가 거기에 대한 미스가 났다고 얘기했잖아요. (후략)

13) 피심인이 공급하는 원·부재료의 공급가격을 인하함으로써 가맹점사업자의 마진율을 높일 수 있다.

20 위와 같은 사실은 2021. 7. 12. 피심인 소명자료(소갑 제3호증), 피심인 원가 마진율 계산표(소갑 제5호증), 2021. 12. 6. 피심인 소명자료(소갑 제6호증), 피심인과 신고인과의 대화 녹취록(소갑 제8호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 법규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[14)]

제9조(허위・과장된 정보제공 등의 금지)

① 가맹본부는 가맹희망자나 가맹점사업자에게 정보를 제공함에 있어서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위(이하 “허위・과장의 정보제공행위”라 한다)

2. (생략)

② 제1항 각 호의 행위의 유형은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑦ (생략)

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령[15)]

제8조(허위・과장의 정보제공행위 등의 유형)

① 법 제9조제1항제1호에 따른 허위・과장의 정보제공행위의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. 객관적인 근거 없이 가맹희망자의 예상수익상황을 과장하여 제공하거나 사실과 다르게 가맹본부가 최저수익 등을 보장하는 것처럼 정보를 제공하는 행위

2. ~ 4. (생략)

② (생략)

나) 법리

14) 2018. 12. 31. 법률 제16176호로 개정되어 2019. 7. 1. 시행된 것을 말한다.

15) 2018. 12. 18. 대통령령 제29392호로 개정되어 2019. 1. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.

21 법 제9조 제1항 제1호의 허위·과장의 정보제공행위가 성립하기 위해서는, ① 가맹본부가 가맹희망자나 가맹점사업자에게 가맹사업에 관한 정보를 제공하고 ② 제공된 정보가 사실과 다르거나 사실을 부풀린 것이어야 한다.

22 입법취지를 고려할 때 법이 금지하는 허위·과장의 정보제공행위는 문언에 따라 '사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 경우'에 성립한다고 보아야 하고, 이에 별도의 요건을 추가하여 가맹희망자를 오인시킬 우려 내지 가맹본부의 기만적인 의도가 인정될 경우에 한하여 위법하다고 해석할 수 없다. 이렇게 해석한다면 가맹희망자로서는 가맹본부가 법 규정에 따라 제공하는 정보에 대해서도 선별적으로 취사선택하여 의사결정을 하여야 하는 셈이 되므로, 이로 인하여 가맹희망자의 지위가 불안정해질 수 있는 위험성을 배제할 수 없어 상대적으로 불리한 지위에 있는 가맹희망자에게 정확한 정보를 제공하여 그들의 권익을 보호하고자 하는 본래의 입법취지에 반하게 될 우려가 있다.[16)]

3) 피심인의 위 다. 1) 행위의 위법여부

가) 정보제공행위가 있었는지 여부

23 피심인은 11명의 가맹희망자에게 원가 마진율 계산표를 통해 예상수익상황에 관한 정보를 제공하였음이 인정된다.

나) 사실과 다르거나 사실을 부풀린 정보인지 여부

24 피심인이 11명의 가맹희망자에 대하여 원가 마진율 계산표를 제공한 행위는 아래와 같은 점을 고려할 때 법 시행령 제8조 제1항 제1호에 해당하여 사실과 다르거나 사실을 부풀린 정보제공행위로 인정된다.

16) 서울고등법원 2018. 9. 6. 선고 2018누38651판결 참고

25 첫째, 피심인이 산출한 마진율의 객관적인 근거자료가 확인되지 아니한다. 피심인이 가맹희망자에게 제공한 원가 마진율 계산표에는 '각종세금 및 공과금' 등에 포함된 비용이 기재되어 있지 아니하여 가맹희망자로서는 해당 항목의 금액이 어떠한 근거로 산정된 것인지 알 수 없으며, 피심인은 마진율의 산출 근거가 된 자료를 소실 등의 이유로 제출하지 못하고 있다.

26 둘째, 피심인이 원가 마진율을 산출한 방식 자체도 합리적이라고 보기 어렵다. 피심인은 마진율을 40%로 상정하고 원가 마진율 계산표를 작성하였으며, 해당 계산표상 '각종 세금 및 공과금' 항목을 임의로 다른 원가 합계의 7%인 1,030.19원으로 산정하였다.

27 셋째, 가맹점사업자들의 실제 마진율은 피심인이 제공한 마진율에 현저히 미치지 못하였다. 마진율을 계산할 때 임대료, 전기요금, 인터넷·전화 사용료 등 상당한 비용이 누락 혹은 과소 계상되었으며, 피심인도 가맹점사업자들의 실제 마진율이 40%에 미치지 못한다는 사실을 인정하였다.

4) 소결

28 피심인의 위 2. 다. 1)의 행위는 법 제9조 제1항 제1호에 위반된다.

라. 가맹금 미반환 행위

1) 인정사실 및 근거

29 피심인은 이○○와 2020. 8. 30.에 가맹계약을 체결하였고, 이○○로부터 2020. 8. 20., 2020. 10. 30. 두 차례에 걸쳐 가맹금 총 ○○○천 원(부가가치세 별도)을 수령하였다.

30 이후 이○○는 가맹계약 체결일부터 4개월이 지나지 아니한 2020. 12. 29.에

허위·과장 정보제공 등의 사유를 들어 피심인에게 기지급한 가맹금 전액을 반환할 것을 서면으로 요구하였으나 피심인은 가맹금을 반환하지 아니하였다.

31 피심인은 김○○과 2020. 9. 5.에 가맹계약을 체결하고, 2020. 11. 5. 김○○으로부터 가맹금 ○○○천원(부가가치세 별도)을 수령하였다.

32 이후 김○○은 가맹계약 체결일부터 4개월이 지나지 아니한 2020. 12. 30.에 허위·과장 정보제공 등의 사유를 들어 피심인에게 기지급한 가맹금 전액을 반환할 것을 서면으로 요구하였으나 피심인은 가맹금을 반환하지 아니하였다.

33 위와 같은 사실은 가맹금 입금 내역(소갑 제1호증), 2021. 7. 12. 피심인 소명자료(소갑 제3호증), 가맹계약서 제공 관련 자료(소갑 제4호증), 신고인 이○○ 가맹금 반환 요구 내용증명(소갑 제9호증), 피심인의 이○○ 가맹금 반환거절 내용증명(소갑 제10호증), 신고인 김○○ 가맹금 반환 요구 내용증명(소갑 제11호증), 피심인의 김○○ 가맹금 반환거절 내용증명(소갑 제12호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법 규정

가맹사업거래 공정화에 관한 법률[17]

제10조(가맹금의 반환)

① 가맹본부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가맹희망자나 가맹점사업자가 대통령령으로 정하는 사항이 적힌 서면으로 요구하는 날부터 1개월 이내에 가맹금을 반환하여야 한다.

1. ~ 2. (생략)

3. 가맹본부가 제9조제1항을 위반한 경우로서 허위 또는 과장된 정보나 중요사항의 누락된 내용이 계약 체결에 중대한 영향을 준 것으로 인정되어 가맹점사업자가 가맹계약의 체결일부터 4개월 이내에 가맹금의 반환을 요구하는 경우

4. (생략)

② 제1항의 규정에 의하여 반환하는 가맹금의 금액을 정함에 있어서는 가맹계약의 체

17) 2018. 12. 31. 법률 제16176호로 개정되어 2019. 7. 1. 시행된 것을 말한다.

결경위, 금전이나 그 밖에 지급된 대가의 성격, 가맹계약기간, 계약이행기간, 가맹사업 당사자의 귀책정도 등을 고려하여야 한다.

3) 위법성 판단

34 가맹금 반환 의무 위반행위가 성립하기 위해서는 ① 법 제10조 제1항 각호에서 규정하는 가맹금 반환 요구 사유가 존재하고, ② 가맹희망자 또는 가맹점사업자가 가맹계약 체결 전 또는 가맹계약의 체결일부터 4개월 이내에 대통령령으로 정하는 사항이 적힌 서면으로 가맹금의 반환을 요구하여야 하며, ③ 가맹본부는 그 반환 요구일로부터 1개월 이내에 가맹금을 반환하지 아니하여야 한다.

가) 가맹금 반환 요구 사유 존재 여부

35 위 2. 다.에서 살펴본 바와 같이 객관적 근거 없이 마진율이 40%라는 정보를 제공한 행위는 허위·과장 정보를 제공한 행위로서 법 제9조 제1항을 위반한 경우에 해당하며, 예상수익상황에 대한 허위·과장 정보는 이 사건 가맹계약 체결에 중대한 영향을 미치는 사항이므로 가맹금 반환 요구 사유가 있었음이 인정된다.

나) 법정기한 내 반환 요청 여부

36 가맹사업자 이○○는 2020. 8. 30.에 가맹계약을 체결한 후 2020. 12. 29.에 가맹금 반환을 요구하는 내용증명 우편물을 발송하였고 가맹사업자 김○○은 2020. 9. 5.에 가맹계약을 체결한 후 2020. 12. 30.에 가맹금 반환을 요구하는 내용증명 우편물을 발송하였으므로 법정기한인 가맹계약 체결일부터 4개월 이내에 이○○와 김○○의 가맹금 반환 요구가 있었음이 인정된다.

다) 반환요구일로부터 1개월 이내 가맹금 반환 여부

37 피심인은 2020. 12. 29.에 이○○로부터, 2020. 12. 30.에 김○○으로부터 가맹

금의 반환을 요구받았으나, 허위·과장 정보제공행위가 없다는 이유로 가맹금을 반환하지 아니하였다.

라) 소결

38 피심인의 위 2. 라. 1)의 행위는 법 제10조 제1항에 위반된다.

4) 반환 가맹금 산정

39 법 제10조 제2항은 반환하는 가맹금의 금액을 정함에 있어서 가맹계약의 체결 경위, 금전이나 그밖에 지급된 대가의 성격, 가맹계약 기간, 계약이행 기간, 가맹사업당사자의 귀책 정도 등을 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

40 따라서, 피심인이 신고인에게 반환하여야 하는 금액은 ① 법 제2조 제6호에 따른 '가맹금'에 해당하여야 하고, ② 가맹금의 성격, 가맹계약 이행기간 및 해지의 경위, 가맹사업당사자의 귀책 사유 유무 등이 종합적으로 고려되어야 한다.

41 이○○, 김○○이 피심인에게 각각 가맹비 명목으로 지급한 ○○○천 원(부가가치세 별도)은 가맹점사업자가 영업표지의 사용 허락 등 가맹점 운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급한 대가이므로 법 제2조 제6호에 따른 가맹금에 해당한다.

42 가맹비의 경우 전체 계약기간을 대상으로 지불된 비용이므로 계약 해지 후 잔여 계약기간에 해당하는 가맹비가 이 사건 반환 대상 가맹금으로 인정될 수 있으나, 이○○와 김○○ 모두 피심인에게 가맹금 반환 요구를 한 2020. 12. 29. 및 2020. 12. 30. 이후에도 계속해서 가맹점을 운영하여 반환해야 할 금액의 정확한 산정이 불가하므로 이 사건 반환 대상 가맹금에서는 제외함이 타당하다고 판단된다.

마. 가맹계약서 사전 미교부 행위

1) 인정사실 및 근거

43 피심인은 홍○○ 등 5명의 가맹희망자에게 가맹계약서를 제공하고 같은 날 가맹계약을 체결하였다. 또한 가맹희망자 이○○에게는 2020. 8. 10. 가맹계약서를 제공하고 14일이 지나지 아니한 2020. 8. 20. 가맹금을 수령하였다.

<표 9> 가맹계약서 제공 현황

연번	가맹희망자명	가맹점명	가맹계약일	가맹금 수령일	가맹계약서 제공일
1	홍○○	○○점	2020. 1. 22.	2020. 1. 23.	2020. 1. 22.
2	허○○	ㅁㅁ점	2020. 3. 4.	2020. 3. 4.	2020. 3. 4.
3	안○○	○○○○점	2020. 3. 16.	2020. 3. 16.	2020. 3. 16.
4	김○○	ㅁㅁㅁㅁ점	2020. 3. 16.	2020. 3. 16.	2020. 3. 16.
5	서○○	△△점	2020. 3. 17.	2020. 3. 18.	2020. 3. 17.
6	이○○	○○○점	2020. 8. 30.	2020. 8. 20.	2020. 8. 10.

44 이와 같은 사실은 가맹금 입금 내역(소갑 제1호증), 2021. 7. 12. 피심인 소명자료(소갑 제3호증), 가맹계약서 제공 관련 자료(소갑 제4호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법 규정

가맹사업거래 공정화에 관한 법률[18)]

제11조(가맹계약서의 기재사항 등)

① 가맹본부는 가맹희망자가 가맹계약의 내용을 미리 이해할 수 있도록 제2항 각 호의 사항이 적힌 문서를 가맹희망자에게 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 경우에는

18) 2018. 12. 31. 법률 제16176호로 개정되어 2019. 7. 1. 시행된 것을 말한다.

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하는 행위. 이 경우 가맹희망자가 예치기관에 예치가맹금을 예치하는 때에는 최초로 예치한 날(가맹희망자가 최초로 가맹금을 예치하기로 가맹본부와 합의한 날이 있는 경우에는 그 날)에 가맹금을 수령한 것으로 본다.
2. 가맹희망자와 가맹계약을 체결하는 행위

② ~ ④ (생략)

3) 피심인의 위 마. 1) 행위의 위법여부

45 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면 피심인이 가맹계약서를 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹계약을 체결하거나 가맹금을 수령한 행위는 법 제11조 제1항에 위반된다.

바. 가맹계약서 필수 기재사항 미기재

1) 인정사실 및 근거

46 피심인은 2020. 1. 22.부터 2020. 3. 17.까지 5명의 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 아래 <표 10> 기재와 같이 법 제11조 제2항 각 호 및 같은 법 시행령 제12조 각 호에서 가맹계약서에 반드시 포함하도록 한 필수 기재사항 중 '가맹금 예치에 관한 사항' 등 9개 항목을 누락한 가맹계약서를 제공하였다.

<표 10> 가맹계약서 법정 기재사항 누락 내역

누락 항목	비 고
가맹계약을 체결한 날부터 2개월(가맹점사업자가 영업을 개시하는 경우 가맹사업개시일)까지의 기간 동안 예치가맹금을 예치기관에 예치하여야 한다는 사항	법 제11조 제2항 제9호
가맹본부 또는 가맹본부 임원의 위법행위 또는 가맹사업이 명성이나 신용을 훼손하는 등 사회상규에 반하는 행위로 인하여 가맹점사업자에게 발생한 손해에 대한 배상의무에 관한 사항	법 제11조 제2항 제11호

가맹금 등 금전의 반환조건에 관한 사항	법 제 11조 제2항 제12호 및 법 시행령 제12조 제1호, 제2호, 제4호, 제5호, 제6호, 제8호, 제9호
가맹점사업자의 영업설비집기 등의 설치와 유지보수 및 그 비용의 부담에 관한 사항	
가맹본부가 가맹계약의 갱신을 거절할 수 있는 정당한 사유에 관한 사항	
가맹본부의 영업비밀에 관한 사항	
가맹계약 위반으로 인한 손해배상에 관한 사항	
가맹본부가 다른 사업자에게 가맹사업을 양도하는 경우 종전 가맹점사업자와의 계약에 관한 사항	
가맹본부의 지식재산권 유효기간 만료 시 조치에 관한 사항	

47 위와 같은 사실은 가맹계약서 제공 관련 자료(소갑 제4호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법 규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[19]

제11조(가맹계약서의 기재사항 등)

① (생략)

② 가맹계약서는 다음 각호의 사항을 포함하여야 한다.

1. ~ 8. (생략)

9. 가맹희망자 또는 가맹점사업자가 가맹계약을 체결한 날부터 2개월(가맹점사업자가 2개월 이전에 가맹사업을 개시하는 경우에는 가맹사업개시일)까지의 기간동안 예치가맹금을 예치기관에 예치하여야 한다는 사항. 다만, 가맹본부가 제15조의2에 따른 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결한 경우에는 그에 관한 사항으로 한다.

10. 가맹희망자가 정보공개서에 대하여 변호사 또는 제27조에 따른 가맹거래사의 자문을 받은 경우 이에 관한 사항

11. 가맹본부 또는 가맹본부 임원의 위법행위 또는 가맹사업이 명성이나 신용을 훼손하는 등 사회상규에 반하는 행위로 인하여 가맹점사업자에게 발생한 손해에 대한

19) 2018. 12. 31. 법률 제16176호로 개정되어 2019. 7. 1. 시행된 것을 말한다.

배상의무에 관한 사항

12. 그 밖에 가맹사업당사자의 권리·의무에 관한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

③ ~ ④ (생략)

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령[20]

제12조(가맹사업당사자의 권리·의무에 관한 사항) 법 제11조제2항제12호에서 "대통령령이 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 가맹금 등 금전의 반환조건에 관한 사항
2. 가맹점사업자의 영업설비·집기 등의 설치와 유지·보수 및 그 비용의 부담에 관한 사항
3. 가맹계약의 종료 및 해지에 따른 조치사항
4. 가맹본부가 가맹계약의 갱신을 거절할 수 있는 정당한 사유에 관한 사항
5. 가맹본부의 영업비밀에 관한 사항
6. 가맹계약 위반으로 인한 손해배상에 관한 사항
7. 가맹본부와 가맹점사업자 사이의 분쟁 해결 절차에 관한 사항
8. 가맹본부가 다른 사업자에게 가맹사업을 양도하는 경우에는 종전 가맹점사업자와의 계약에 관한 사항
9. 가맹본부의 지식재산권 유효기간 만료시 조치에 관한 사항

3) 피심인의 위 바. 1) 행위의 위법여부

48 위 인정사실을 관련 법규정에 비추어 보면, 피심인이 가맹계약을 체결하면서 가맹계약서에 필수적으로 포함하도록 한 기재사항을 누락한 행위는 법 제11조 제2항에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

20) 2018. 12. 18. 대통령령 제29392호로 개정되어 2019. 1. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.

49 피심인의 위 2. 가. 내지 바.의 행위의 경우 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제33조 제1항 및 제3항의 규정에 따라 '행위금지명령'을 명한다.

50 아울러 피심인의 2. 다.의 행위에 대해서 예상수익상황에 관한 정보는 가맹희망자가 가맹본부와 계약 체결 여부에 대한 의사결정을 함에 있어 중요한 판단 요소로 작용하는 점을 고려하여 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다)[21]를 적용하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 관련 매출액

51 피심인의 위 2. 다.의 행위의 경우 위반행위로 인한 효과가 가맹희망자들마다 상이하고 그 범위·기간 등이 불분명하여 관련매출액의 산정이 곤란하므로 법 제35조 제1항 단서 규정에 따라 정액과징금을 부과한다.

2) 기본산정기준

52 피심인의 위 2. 다.의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '중대한 위반행위'에 해당하나 피심인의 규모가 극히 작은 점, 가맹희망자 수가 적어 위반행위로 인한 피해가 크다고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 '중대성이 약한 행위'로 보고 이에 해당하는 부과기준금액의 범위 내(5백만 원 이상 2억 원 미만)에서 10백만 원을 산정기준 금액으로 정한다.

3) 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정

21) 2022. 12. 30. 개정되어 같은 날 시행된 공정거래위원회 고시 제2022-28호를 말한다.

53 피심인에게는 1차 및 2차 조정에 해당하는 사유가 없으므로 기본 산정기준인 10백만 원을 1차 및 2차 조정 산정기준으로 한다.

4) 부과과징금의 결정

54 위 산정기준이 당해 위반행위가 공정한 거래질서를 저해하는 정도, 피심인이 당해 위반행위로 취득한 이익의 규모 등에 비하여 과중하다고 판단되므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. 2)에 의거 2차 조정 산정기준의 100분의 50을 감경한 5백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

55 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제6조의5 제1항에, 나.의 행위는 법 제7조 제3항에, 다.의 행위는 법 제9조 제1항 제1호에, 라.의 행위는 법 제10조 제1항에, 마.의 행위는 법 제11조 제1항에, 바.의 행위는 법 제11조 제2항에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제33조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제35조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 7월 17일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 김 동 아

위 원 조 성 진